

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO · COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il sig. Caio Verdi, C.F. VRDCAI75A01F205Z, residente in Via Dante n. 5, Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Neri (PEC anna.neri@pec.it).

Il convenuto si costituisce e contesta integralmente la domanda attorea. Eccepisce in via preliminare che il contratto preliminare subordinava il pagamento del saldo alla preventiva consegna, da parte del promittente venditore, della documentazione urbanistica e della certificazione energetica, mai trasmesse. Ricorre pertanto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.: il convenuto non era tenuto al pagamento finché l'attore non avesse adempiuto ai propri obblighi.

Non è contestata la stipula del preliminare né il versamento della caparra di euro 50.000,00.

P.Q.M. Si chiede il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese.